

אֵין מִינְאִי, אמת ממני הוא; ו**זבא** **כי לא מודי כו'**. דקא אמרת ועוד: ארוסה הכל פסולין אללה חוץ מן הארוס: **הא לפסחלה**. אס זבא כהן לימלך לבית דין לא שרינן ליה לכונסה אלא"כ היו רוצ כשרים אללה: **דיעבד**. אס נשאה כהן ולא נמלך לא מפקיען לה מיניה:

והא נמי כדיעבד דמי, שנתעברה ואתה זבא לפסול העובר ולאוסרה על הארוס דאס אין אתה מאמינה הרי אתה מוציאה מצעלה: **מי אמר רבי יהושע אינה נאמנת**. אלמא לא מוקמינן לה אחזקה: **עיסה**. לשון ספק: **על אלמנת עיסה**. שהיא זבאה מכח ספק חלל בלדקמין^(א) שנטמע בה ספק חלל כגון שזרק בעל אמו הראשון לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה ומת ונמצאת זו ספק גרושה ספק אלמנה ונשאה כהן והוליד ממנה בן וזה ספק חלל והעיד ר"י על אלמנתו של זה שהיא כשרה. אלמא מוקמינן לה אחזקה ואמרינן אל תפסיגנה לזו מספק כלומ' שמה צעלה חלל היה: **נודקס וניסס**. וי"ל שזדקא אחר אותן גירושין והוגד לה שקרוב לו היו ולא נתגרשה כלל ואלמנה הימה וכשרה לכהן: **נודקס ומונז**. בתמיה: **דרכן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא**. בתמיה דלא חיישת לתרויניהו: **הא קמי סיפא**. דההיא אמר להן כו': **קבלנו עדוסקס**. נאמנים אחס לנו שכן שמעתם: **על כך**. להחמירה לכהונה דודאי אסורה: **שהנהניס שומעין לסס**. אס תאמרו אסורה: **אבל לא לקרב**. אס תאמרו מותרת: **הסס צרי**. מתניתין היא אומרת צרי לי לשכר נצעלתי: **הכל**. גבי אלמנת עיסה כי היכי דלדין מספקא לן לדידה נמי מספקא לה וליכא למימר זה צרי ושמה צרי עדיף: **חד ספיא**. מתניתין חד ספיא היא ספק נבעלה לכשר ספק נבעלה לפסול שהרי לא זבא זה לפנינו ואילו זבא שמה היינו מכירים זו שהוא פסול: **הכל**. גבי אלמנת עיסה: **זהו ספיין**. אמו של ספק חלל זה בה נולד הספק והיא עצמה לא נאסרה אלא מספק וזו שזאה מחמת זנה קרי לה ספק

ספיא. ומדצרי רבי יוסף טוב עלם מלאכי [אלמנת עיסה] אשה שהיה בעלה ספק ספיא כגון שנתגרשה אמו מצעלה הראשון ספק קרוב לו ספק קרוב לה ומת בתוך שלשה חדשים ונשאת לכהן תוך שלשה חדשים וילדה את זה ספק שהוא בן תשעה לראשון וכשר ואפילו הימה מוגרשת שהרי קודם לגט נתעברה או אפילו אחר הגט והוא ישראל ולא כהן וספק בן שצעה לאחרון וזנו של כהן הוא והרי הוא ספק חלל הרי ספק ספיא שמה אינו זנו של כהן ואת"ל זנו הוא שמה לא הייתה אמו גרושה אלא אלמנה ולהכי קרי לה עיסה שיש בה עירובי ספיקות הרבה כעיסה זו שהיא בלוסק. והא דאמרינן לקמן [ע"כ] כל שנטמע זה ספק חלל היינו פירושה כל שנטמעו זה ספק עירובי^(א) חלל. נטמע נתעבר: **איזויה אלמנת עיסה**. שהעידו עליה שהיא כשרה: **כל שאין**. צעירובי ספקותיה לא ספק ממזרות ולא ספק נתינות ולא ספק עבדי מלכים אלא ספק חלל לצדו. מש"ה נקט עבדי מלכים משום עבדי שלמה^(א) שהיו עשירים ובעלי רכוש וגשאו להם זנות ישראל ובגון זרעו של הורדוס שהי' עבד לבית חשמונאי וגברה ידו ומלך^(א):

כמו בזאלמנה וי"ל דבת העיסה אין לה חזקה כשערות ואע"ג דבעלמא מקילין בספק ספיא הכא מעלה עשו ביוחסין כי היכי דמזריך לקמן תרי רובי להשכיר אף על גב דבעלמא סגי בחד רוצא: **דרבבי יהושע אדר"י** **רא קשיא**. והשתא לא מלי גשוני בדורות ונישאת כדמשני לעיל כיון דהשתא אוקימנא בזאומרת שמה: **רַבְנָן רבנן איזו** היא **אלמנת עיסה**. קשה לרבינו חס על גרסת הספרים דגרסי אלמנת עיסה דאס כן אית ליה לרבי יוסי דאלמנת עיסה כשרה דהא מכשר לקמן שתוק ממזר וכל שכן דמכשר בזאלמנת עיסה כדמוכח הסוגיא ובפרק עשרה יוחסין (ג"ז סג) אמר צדאי דלרבי יוסי אלמנת עיסה פסולה לכן מוחא רבינו חס אלמנת וגרים איזויה עיסה ולענין דבן קתני וקאי אחאי דתנא צביליה עדיות העיסה נאמנת לטער ולטמא לרחק ולקרב לאסור ולהתיר והי"פ נאמנת לטער עצמה צבויחה או בשתיקה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה לטמא ולטער שיך לענין ממזרות ונתינות כדתנן (קדושין דף עז:) ממזרים ונתינים עמידין לטער לרחק ולקרב שיך לחללות כדתנן הכהנים שומעים לכס לרחק ולא לקרב וכן לקמן (דף סז.) וריחוקס צני משפחה ולאסור ולהתיר שיך אעצדים והא דפריך צפ"צ (לקמן דף כח:) עמאה וטהורה ס"ד התם דכיל כל פסולי צחד ליטנא הוה ליה למיתני משפחה זו כשרה וזו פסולה אבל אממזרות ונתינות לחודא שיך שפיר לשון עומאה וטהרה ונאמנת נקט משום לטער לקרב ולהתיר אף על גב דלטמא ולרחק ולאסור צבויחה או בשתיקה לא שיך נאמנות ועלה קתני צברייתא דהכא איזו היא עיסה שנאמנת צבויחה או בשתיקה לטער את הבת כל שאין בה כו' והכי משמע בתוספתא דקתני נאמנת עיסה לטער ולטמא לאסור ולהתיר לרחק ולקרב ובזאלמנת עיסה לא נגעו והשתא לא קשה דרבי יוסי דלכשר רבי יוסי צבוק ממזר אגוף העיסה קאי להכשיר לא בתא אלא צבוקס שמוזני אלמנת עיסה להכשיר דוקא אלמנה ולא הבת כדמוכח בקדושין (דף עה.) ושם דלחי פוסל רבי יוסי אפילו את האלמנה כדמוכח נמי בקדושין וכדצרי ר"ת משמע צירושלמי דקתני אחיו עיסה כל שאין בה לא ממזר ולא נתינ ולא עבדי מלכים רבי מאיר אומר כל שאין בה אחד מכל אלו בתה כשרה אלמא בדכשרות דבת מיירי ולא בזאלמנה ומיהו קשה לרשב"א כיון דהך צרייתא קיימא לפרושי ההיא דסוף עדיות אס כן רבי מאיר דסבר דחלל צין נווח צין שתק כשר א"כ היכי מפרש הא דקתני לרחק ואור"י הא דמכשר ר"מ חלל שותק הני מילי כשאחרי כן שולחין ממנו אס הוא חלל אס לאו וזווח אבל אס לעולם שותק פשיטא דפסול והא דקתני דנאמנת לרחק אס לעולם שותק:

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות יד.

יד.

דמי דהא מודה דהכא אינו אלא שהיה אומר שזבא עליה דפשיטא שלא היה מונז אחריה לאורצה שלא תזנה וצין לרצ וצין לשמואל אסור הוא צבת ישראל דשמוקי דקאמר לשמואל היינו דאסור צבת ישראל לכולהו לישני דצפרק צמרא דקדושין וללישנא דצדוקי נמי קשה טפי דמשמע דאפילו ע"י צדיקת האס לא מיתכשר

אלא לר"ג אבל לרבי יהושע לא והכא אמר דהא קא מודה ועוד הא ^(א)אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל א' אמר ליה אבבי ^(א)ובהא כי לא מודה מכשר רבן גמליאל והאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא ^(א)הלכה כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה וליטעמך תקשי לך היא גופא הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא מאי אית לך למימר בהא לבתחלה הא דיעבד והא נמי כדיעבד דמי רמי ליה אבבי ^(א)לרבא ומו אמר רבי יהושע אינה נאמנת ורמיניהו ^(א)העיד ר' יהושע ורבי יהודה בן בתירא יעל אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה א"ל הכי השתא התם אשה נישאת בודקת ונישאת הכא אשה מזונה בודקת ומזנה אמר רבא דרבי יהושע אדרבי יהושע קשיא דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא והא קתני סיפא אמר להן רבן גמליאל קבלנו עדותכם יאבל מה נעשה שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך שהכהנים שומעין לכס לרחק אבל לא לקרב אלא אמר רבא דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא התם ברי הכא שמה דר' יהושע אדר' יהושע נמי לא קשיא התם חד ספיא הכא תרי ספיין הלכך לרבן גמליאל אלים ליה ברי דאפילו בחד ספיא נמי מכשיר וקיל ליה שמה דאפילו בספק ספיא נמי פסיל לרבי יהושע אלים ליה חד ספיא דאפילו בברי נמי פסיל וקיל ליה ספק ספיא דאפילו בשמה נמי מכשיר תנו רבנן ^(א)איזוהי אלמנת עיסה הכל שאין בה לא משום ממזרות ולא משום נתינות ולא משום עבדי מלכים אמר רבי מאיר שמעתי

ד"ה ההוא ארוס ע"כ היה חסר מהתוספות): **אלמנת עיסה**. פירש בקונטרס שני פירושין ושניהם דחוקים דהא אמרינן לקמן אחו היא אלמנת עיסה כל שנטמע בה ספק חלל^(א) ומה טימוע שיך צמה שנישאת לספק חלל ועוד דאין לשון עיסה נופל על אדם אחד אלא על משפחה שיך לשון עיסה כדאמרינן (קדושין דף סט:) כל הארצות עיסה לארץ ישראל וא"י עיסה לצבל ובתוספתא מתיא מפני מה אמרו עיסה פסולה מפני ספיין חללין ומה ספיין חללין שיך לאלו הפירושין וגראה לר"י ולרבי"א דעיסה קורא המשפחה שנטמע בהם ספק חלל אחד או הרבה ספיין חללים ולהכי חשיב ליה לקמן ספק ספיא דכל אחד מבני המשפחה ספק אס הוא אותו ספק שמתערב צבן אס לאו ולקמן גרסינן איזוהי עיסה כל שנטמע בה כו' ולא גרסינן אלמנת והכי אייתא צירושלמי ואפילו גרסינן אלמנת כל שנטמע בה קאי אעיסה ואס תאמר דצפרק עשרה יוחסין (שס דף עה.) משמע דאפילו מאן דמכשר אלמנת עיסה מודה צבת דפסולה גבי הא דאמר רב חסדא לא מוסיף בזאלמנת עיסה שפסולה לכהונה כו' ולאפוקי מהני תנאי דתנן העיד

רבי יהושע כו' ומה לי אלמנה מה לי צת דבת נמי הוי ספק ספיא רבי יהושע אדר"י **דרבבי יהושע אדר"י** **רא קשיא**. והשתא לא מלי גשוני בדורות ונישאת כדמשני לעיל כיון דהשתא אוקימנא בזאומרת שמה: **רַבְנָן רבנן איזו** היא **אלמנת עיסה**. קשה לרבינו חס על גרסת הספרים דגרסי אלמנת עיסה דאס כן אית ליה לרבי יוסי דאלמנת עיסה כשרה דהא מכשר לקמן שתוק ממזר וכל שכן דמכשר בזאלמנת עיסה כדמוכח הסוגיא ובפרק עשרה יוחסין (ג"ז סג) אמר צדאי דלרבי יוסי אלמנת עיסה פסולה לכן מוחא רבינו חס אלמנת וגרים איזויה עיסה ולענין דבן קתני וקאי אחאי דתנא צביליה עדיות העיסה נאמנת לטער ולטמא לרחק ולקרב לאסור ולהתיר והי"פ נאמנת לטער עצמה צבויחה או בשתיקה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה לטמא ולטער שיך לענין ממזרות ונתינות כדתנן (קדושין דף עז:) ממזרים ונתינים עמידין לטער לרחק ולקרב שיך לחללות כדתנן הכהנים שומעים לכס לרחק ולא לקרב וכן לקמן (דף סז.) וריחוקס צני משפחה ולאסור ולהתיר שיך אעצדים והא דפריך צפ"צ (לקמן דף כח:) עמאה וטהורה ס"ד התם דכיל כל פסולי צחד ליטנא הוה ליה למיתני משפחה זו כשרה וזו פסולה אבל אממזרות ונתינות לחודא שיך שפיר לשון עומאה וטהרה ונאמנת נקט משום לטער לקרב ולהתיר אף על גב דלטמא ולרחק ולאסור צבויחה או בשתיקה לא שיך נאמנות ועלה קתני צברייתא דהכא איזו היא עיסה שנאמנת צבויחה או בשתיקה לטער את הבת כל שאין בה כו' והכי משמע בתוספתא דקתני נאמנת עיסה לטער ולטמא לאסור ולהתיר לרחק ולקרב ובזאלמנת עיסה לא נגעו והשתא לא קשה דרבי יוסי דלכשר רבי יוסי צבוק ממזר אגוף העיסה קאי להכשיר לא בתא אלא צבוקס שמוזני אלמנת עיסה להכשיר דוקא אלמנה ולא הבת כדמוכח בקדושין (דף עה.) ושם דלחי פוסל רבי יוסי אפילו את האלמנה כדמוכח נמי בקדושין וכדצרי ר"ת משמע צירושלמי דקתני אחיו עיסה כל שאין בה לא ממזר ולא נתינ ולא עבדי מלכים רבי מאיר אומר כל שאין בה אחד מכל אלו בתה כשרה אלמא בדכשרות דבת מיירי ולא בזאלמנה ומיהו קשה לרשב"א כיון דהך צרייתא קיימא לפרושי ההיא דסוף עדיות אס כן רבי מאיר דסבר דחלל צין נווח צין שתק כשר א"כ היכי מפרש הא דקתני לרחק ואור"י הא דמכשר ר"מ חלל שותק הני מילי כשאחרי כן שולחין ממנו אס הוא חלל אס לאו וזווח אבל אס לעולם שותק פשיטא דפסול והא דקתני דנאמנת לרחק אס לעולם שותק:

^(א)לכא

עין משפט ור מוצה

פ א ב מיי פט"ו מה' אסורי ביאה הלכה יא ופ"ח הלכה יג יד סמג לאוין קקא טושי"ע אה"ע סימן ו ספק יז ונכרד אלפס עוד ציבמות פ"ז דף כ"ז:]

פ א ג ד ה מיי פ"ט שס הלכה ט טור אה"ע סימן ו וט"ע אה"ע סימן ז ספק יז:

תוספות ר"ד

אין מינאי הוא אר"י למאי נירוש לה חזא דהא קא מודי ותו האר"י אמר שמואל הל' כר"ג פי' דכי אומרת מאיש פלוני וכן הוא נאמנת ואע"ג דאתי ההוא פלוני ומכחיש לה ואמר לא באתי עלי מעולם היא נאמנת דאי איתא דהיכא דקא מכחיש לה לא מהימנא א"כ אמאי מהימן לה ר"ג נאמנתא דיכא אותו פלוני ויאמר אס בא עליה אס לאו אלא ודאי דאע"ג אהיה אתי ומכחיש לה היא נאמנת בין להכשיר בה בין להכשיר בתה והכא נמי אע"ג דאתי ארוס ואמר מעולם לא באתי עליה היא נאמנת להכשיר העובר ולהכשיר עצמה אם תתאלמן אבל לארוס ודאי אסורה דשויה אנפשה תחיתה דאיסר א"ל אבוי ובהא כי לא מודה מי מכשיר ר"ג והא"ל שמואל לר"י שיננא הלבחא כר"ג ואת לא תעביד עובדא [עין] דאיכא רוב כשרים אצלה והכא רוב פסולים אצלה פי' ארוסה הכל פסולין אצלה חוץ מן הארוס וליטעמך תיקשי לך היא גופא הלכה ואת לא תעביד עובדא. אלא הא לבתחלה הא דיעבד והכא נמי כדיעבד דמי פי' אס בא כהן לימלך לביד לא שרינן ליה לבתחלה אלא א"כ הוי רוב כשרים אצלה והא דיעבד פי' מהורה אס נשאה כהן ולא נמלך לא מפקין לה מיניה והא נמי כדיעבד דמי שנתעברה ואתה בא לפסול העובר ולאסרה על הארוס אם אין אתה מאמינה הרי אתה מוציאה מבעלה. ואינו נ"ל דאפי' אס מהימנינן לה ה"מ להכשיר גופה ובתה לכהונה אבל על אפשיה חתיכה דאיסורא אלא נ"ל כך [פירושו] אי לא מהימנינן לה משרינן לבתה ממזרות ואסורה לבא בקהל ולא דמיא לפניה שנתעברה דאע"ג דפסיל לה לכהונה לא פסיל לה לקהל דאימר לחלל נבעלה ואסורה לבחן ומותרת כהן ואי לישראל אבל הכא אי מספקת לה דנתעברה מאחר הויא לה ממזרת ומה לי לאפוקי מקהל ומה לי לאפקה מבעלה וכי היכי דדיעבד דהתם אמרת נאמנת הכא נמי נאמנת ומותרת כהן לבחן כדי שלא תוציאנה מקהל והא דר"י אתיא כשמואל בדפרק אלמנה לכ"ג פליגי רב ושמואל בארוסה שעיברה דרב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שמוקי ובפרק עשרה יוחסין מפרשי' אמילאת דשמואל מאי שמוקי בדוקי כאבא שאול בדקי' ל'י' לאימי' ואי אמרה מאורסה נתעברה נאמנת:

^[1] א"ל הכי השתא התם אשה נישאת בודקת ונישאת הכא אשה מזונה בודקת ומזנה אמר רבא דרבי יהושע אדרבי יהושע קשיא דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא והא קתני סיפא אמר להן רבן גמליאל קבלנו עדותכם יאבל מה נעשה שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך שהכהנים שומעין לכס לרחק

^[2] א"ל הכי השתא התם אשה נישאת בודקת ונישאת הכא אשה מזונה בודקת ומזנה אמר רבא דרבי יהושע אדרבי יהושע קשיא דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא והא קתני סיפא אמר להן רבן גמליאל קבלנו עדותכם יאבל מה נעשה שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך שהכהנים שומעין לכס לרחק